



MÉRITO

TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 25/06/2025 – SECÇÃO MUNICIPAL

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

Processo: TC-006834.989.25-3.

Representante: Ricardo Paulo Moreira Diniz.

Representada: Prefeitura Municipal de Taubaté.

Responsável: Sérgio Luiz Victor Júnior, Prefeito.

Advogados: Marcelo Palaveri (OAB/SP n.º 114.164), Flávia Maria Palavéri (OAB/SP n.º 137.889), Renata Maria Palavéri Zamaro (OAB/SP n.º 376.248), Olga Amélia Gonzaga Vieira (OAB/SP n.º 402.771), Ruth dos Reis Costa (OAB/SP n.º 188.312) e Luiz Felipe Fermoselli Andreotti (OAB/SP n.º 477.666).

Assunto: Representação formulada contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 29/2025, Processo Administrativo n.º 4.809/2025, que objetiva a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de esterilização cirúrgica de cães e gatos (castração), sendo 1.600 cirurgias, para atender às necessidades do COMPBEA – Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e do Centro de Controle de Zoonoses / Secretaria de Saúde.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

Em exame Representação de autoria de **Ricardo Paulo Moreira Diniz** contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 29/2025, Processo Administrativo n.º 4.809/2025, da Prefeitura de Taubaté, visando à contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de esterilização cirúrgica de cães e gatos (castração), sendo 1.600 cirurgias, para atender às necessidades do COMPBEA – Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Animal e do Centro de Controle de Zoonoses / Secretaria de Saúde.

Em linhas gerais, o peticionário censura os subsequentes aspectos do procedimento:

- a)** requisição de atestado de capacidade técnica sem a eleição das parcelas de maior relevância (10.13.1¹);
- b)** demanda de documentos, em sede de habilitação (subitens 10.13.4, 10.13.5 e 10.13.6²), devidos apenas pela futura contratada. Sobre isso, obtempera que:

[...] A Licença de Funcionamento talvez até passe, pois se trata de documento inerente à própria atividade, muito embora se possa imaginar que a empresa, mesmo se tratando de uma clínica móvel, possa querer se estabelecer no local e providenciar uma Licença de Funcionamento específica. No entanto, para o documento da Unidade Móvel, significa exigência de propriedade prévia, algo restritivo e abusivo, pois a empresa tem o direito de apenas investir no veículo, adaptações e equipamentos em caso de se sagrar vencedora, e, apenas a partir daí, providenciar o certificado no CRMV. Para piorar, os Itens 10.13.5.1 e 10.13.6 também requerem, das empresas de fora do Estado de São Paulo, que já estejam aptas a prestarem serviços em âmbito estadual, pois os documentos comprobatórios são exigidos, como dito, a título de habilitação técnica. Assim, a Unidade Móvel deverá ter o visto do CRMV/SP já na data da Licitação, o mesmo valendo para o Responsável Técnico.

- c)** falta de inúmeras informações, no termo referencial, necessárias à elaboração

¹ “10.13.1 Capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, em sintonia com § 2º do art. 67 da Lei nº 14.133/21, com percentual mínimo de 50%. Caso referidos atestados não detalhem e quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-á complementarmente aos documentos, cópia da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(ais)”.

² “**10.13 Qualificação Técnica (Art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021)**

[...]

10.13.4 – Licença de Funcionamento do estabelecimento, com validade em vigor, expedida pelo órgão de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde ou por órgão por ele determinado.

[...]

10.13.5 – Cópia da Certidão de Regularidade com CRMV (registro de pessoa jurídica e física), comprovando que a Unidade Móvel deve ter averbação de Responsabilidade Técnica e a unidade móvel está apta para a realização de cirurgias, dentro do prazo de validade, conforme as Resoluções do Conselho Regional de Medicina Veterinária.

[...]

10.13.6 – Cópia da carteira profissional do responsável técnico responsável pela execução dos serviços concedida pelo CRMV (comprovar que o profissional está com registros atualizados no estado de SP)”.



das propostas, quais sejam: **c.1)** periodicidade para circulação entre as regiões estipuladas para a realização dos serviços. Diz que no *Item 5 do TR*, há menção de que a *Unidade Móvel deverá atender nas regiões: CECAP, Estoril, Marlene Miranda, Três Marias e Esplanada Santa Terezinha, mas não há qualquer definição de tempo em cada região, ou se haverá repetição das regiões por mês ou por outro período*; e **c.2)** inexistência de indicação sobre se haverá necessidade de atendimento concomitante ou não em mais de um lugar, o que demandaria mais de uma Unidade Móvel e outros profissionais médicos veterinários;

d) previsão da realização de 1.600 cirurgias, sem estipulação de média mensal. Delineia que o instrumento prevê variação de 20% (vinte por cento) de espécie ou sexo, mas relativamente aos quantitativos totais, não mensais de atendimento; e

e) necessidade de indicação, pela contratada, de Clínica ou Hospital de referência no Município para eventuais intercorrências, sem, contudo, se estabelecer se essa unidade de saúde estará vinculada à prestação dos serviços e a quem incumbirá os respectivos custos das atividades a ela relacionadas. Esse trabalho deveria ser precificado; no entanto, isso não ocorreu. Mesmo raciocínio faz no tocante ao pós-cirúrgico, etapa que pode envolver óbitos dos animais, situação em que a contratada se responsabilizará *pelo descarte adequado da carcaça*. Questiona, portanto: *se o animal morrer sem qualquer culpa da Contratada, ela terá de pagar seu deslocamento e incineração?*

Em conclusão, requer a concessão de cautelar que suspenda o torneio e, por fim, a retificação dos pontos combatidos.

Identificaram-se, ao menos em tese, potenciais riscos à higidez da licitação, em vulneração às normas de regência da matéria, a justificar a intervenção prévia desta Corte no procedimento.

Nessa conformidade, consignou-se interregno à autoridade responsável para a oferta de cópia integral do ato de chamamento, bem como de justificativas acerca dos pontos questionados na inicial, determinando-se, ainda, a paralisação do procedimento até a apreciação final da matéria.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



As medidas preliminares foram ratificadas em Sessão Plenária de 16/04/2025.

Adequadamente notificado, o Município trouxe defesa e documentações de seu interesse.

De saída, sobre o atestado para fins de demonstração de capacitação técnico-operacional, enfatiza que sua requisição³ é relevante para assegurar a adequada execução do vindouro ajuste, sendo que, nos moldes em que formulada no presente ato convocatório – sem a eleição das parcelas de maior relevância –, encontra-se de acordo com a legislação regente do tema, eis que o escopo licitado, consistente na esterilização cirúrgica de animais, não permite divisibilidade e, portanto, de destaque para fins de prova de aptidão.

Na sequência, argumenta que, em virtude do anseio de contratação, vinculado à seara da saúde pública e proteção animal, revela-se indispensável que a interessadas na participação do torneio possuam as autorizações necessárias para a execução das atividades pertinentes, tal como se infere do Decreto Estadual n.º 40.400/1995 e, especificamente no tocante à unidade móvel, da Resolução n.º 2750/2018, do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo.

Fundamenta que as empresas que não contam com as licenças e autorizações expedidas pelas autoridades competentes não estariam juridicamente aptas a oferecer os serviços [...], sendo a exigência em discussão [...] equitativa, pois todas as empresas do ramo precisam, desde sua constituição, atender às normas regulatórias para exercer a atividade, não havendo que se falar em restrição da competitividade.

Acresce que, como se trata de Pregão Eletrônico, os documentos habilitatórios somente seriam entregues pela licitante vencedora, em linha com

³ “**10.13 Qualificação Técnica (Art. 67 da Lei Federal nº 14.133/2021**

10.13.1 Capacidade técnico-operacional, em nome da licitante, fornecido(s) por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório(s) do desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto desta licitação, em sintonia com § 2º do art. 67 da Lei nº 14.133/21, com percentual mínimo de 50%. Caso referidos atestados não detalhem e quantifiquem o fornecimento, aceitar-se-á, complementarmente aos documentos, cópia da(s) respectiva(s) Nota(s) Fiscal(ais)”.



o subitem 10.18 do ato de chamamento⁴.

Explica que os elementos disponibilizados no termo referencial são suficientes para que as licitantes elaborem suas propostas de forma clara e precisa.

Sobre isso, pormenoriza que a definição exata da periodicidade para a circulação entre regiões não se afigura elemento primordial para a preparação das ofertas, porquanto o documento de referência elenca as diretrizes gerais do serviço pretendido.

Explica que *a logística, periodicidade e escalonamento dos serviços serão definidos por meio de um cronograma estabelecido pela Secretaria responsável, a ser pactuado após a contratação, conforme demanda específica do Município, não havendo necessidade de atendimento concomitante em mais de um local.*

Aponta que o número médio mensal de cirurgias está indicado no tópico 5 do Anexo VI, esclarecendo, de mais a mais, que a estipulação do quantitativo de procedimentos almejado não ocasiona prejuízos à licitação, pois o pagamento será feito em razão dos procedimentos efetivamente realizados, não pela aferição do cumprimento de metas mensais, as quais não precisam ser fixadas.

Atinente à necessidade de indicação de clínica ou hospital de referência no Município para o tratamento de eventuais intercorrências, sublinha que tal local servirá apenas para o recebimento de situações originadas do procedimento de castração, *sendo constatado pelo médico veterinário da Empresa contratada, não ocorrendo custos para a contratante e tutor do animal.*

Alude que essa demanda consiste em um plano de contingência com o propósito de assegurar o bem-estar do animal em casos emergenciais.

⁴ “10.18 Caso a Licitante melhor classificada, não tenha anexado previamente a Documentação de Habilitação, conforme item 10.11.1, o(a) Pregoeiro(a) convocará, após o término da Etapa de Lances, a Licitante Vencedora, para enviar digitalmente por meio da plataforma do BBMNET, toda a Documentação de Habilitação, bem como a proposta atualizada, em conformidade com o último lance ofertado, num prazo máximo de 1 (uma) hora após a convocação, sob pena de inabilitação se assim não o fizer”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Delineia que a futura contratada será responsável pela resolução das intercorrências derivadas dos procedimentos por ela realizados, tal como se espera de qualquer serviço técnico.

Explica que a referida empresa deverá arcar com os óbitos ocorridos em virtude dos atos pré, trans e pós-cirúrgicos, a fim de que haja eventual descarte em consonância com o estabelecido na legislação.

Pleiteia, por fim, a improcedência das impugnações, com recomendações que esta Corte entenda pertinentes.

Encaminhado o feito, o **Departamento de Instrução Processual Especializada**, por sua vertente **jurídica**, com o endosso de sua **Chefia**, conclui pela **parcial procedência** dos questionamentos.

De igual modo o **Ministério Público de Contas**.

É o relatório.

GC.CCM-21



TRIBUNAL PLENO – SESSÃO DE 25/06/2025 – SECÇÃO MUNICIPAL

CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO

Processo: TC-006834.989.25-3.

Representante: Ricardo Paulo Moreira Diniz.

Representada: Prefeitura Municipal de Taubaté.

Responsável: Sérgio Luiz Victor Júnior, Prefeito.

Advogados: Marcelo Palaveri (OAB/SP n.º 114.164), Flávia Maria Palavéri (OAB/SP n.º 137.889), Renata Maria Palavéri Zamaro (OAB/SP n.º 376.248), Olga Amélia Gonzaga Vieira (OAB/SP n.º 402.771), Ruth dos Reis Costa (OAB/SP n.º 188.312) e Luiz Felipe Fermoselli Andreotti (OAB/SP n.º 477.666).

Assunto: Representação formulada contra o edital do Pregão Eletrônico n.º 29/2025, Processo Administrativo n.º 4.809/2025, que objetiva a contratação de empresa especializada para a prestação de serviços continuados de esterilização cirúrgica de cães e gatos (castração), sendo 1.600 cirurgias, para atender às necessidades do COMPBEA – Conselho Municipal de Proteção e Bem-Estar Animal e do Centro de Controle de Zoonoses / Secretaria de Saúde.

EMENTA: CAUTELAR EM PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE ESTERILIZAÇÃO CIRÚRGICA DE CÃES E GATOS. QUALIFICAÇÃO TÉCNICO-OPERACIONAL. DOCUMENTAÇÃO REQUISITADA. EXTRAPOLAÇÃO AO ROL DO ARTIGO 67 DA LEI N.º 14.133/2021. DADOS ESSENCIAIS À FORMULAÇÃO E PRECIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS. AUSÊNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

Senhor Presidente, Senhores Conselheiros, Senhora Procuradora do Ministério Público de Contas,

A instrução do feito revela a parcial procedência da Representação.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Com relação à qualificação técnico-operacional, consistindo o anseio de contratação, em síntese, na prestação de serviços de esterilização cirúrgica de cães e gatos – castração –, prospera a tese defensiva no sentido de que essa atividade é dotada de unicidade e indivisibilidade, sendo inviável, portanto, a eleição de parcelas de maior relevância para fins de prova de aptidão técnica da licitante, razão pela qual não merece acolhimento a crítica que dela se ressentente.

A corroborar essa conclusão o julgamento mencionado pelo Ministério Público de Contas, proferido nos autos do TC-012570.989.24-4, em Sessão Plenária de 03/07/2024, em voto relatado pelo e. Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo, cujo excerto de interesse é de oportuna transcrição:

[...] **2.4** Quanto à qualificação técnica, necessário sopesar o disposto no artigo 67, § 2º, da Lei 14.133/21 com as características do objeto a ser licitado.

Assim, de um lado, há de se destacar que a citada norma restringe a exigência de atestados às parcelas de maior relevância, de maneira a impedir seja requisitada comprovação de *expertise* em atividades sem valor significativo ou sem importância técnica. De outro, cumpre observar a existência de objetos unos, como o que ora se examina, a tornar despidianda a indicação de parcela de maior relevância, posto não ser o caso de se eleger um serviço dentre outros, nos termos da norma em questão.

Ademais, eventual caracterização excessiva da experiência requerida poderia resultar em afronta à Súmula nº 30.

Já no tocante à solicitação de licença de funcionamento do estabelecimento (subitem 10.13.4⁵), tem-se a necessidade de que ela seja deslocada pela Administração para o tópico da habilitação jurídica, nos moldes do artigo 66 da Lei n.º 14.133/2021⁶, eis que intrínseca ao exercício da atividade a ser contratada.

De outra parte, supera o rol de documentos cuja requisição está autorizada no artigo 67 do Novo Estatuto Licitatório a demanda de “Cópia da Certidão de Regularidade com CRMV (registro de pessoa jurídica e física),

⁵ “10.13.4 – Licença de Funcionamento do estabelecimento, com validade em vigor, expedida pelo órgão de Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado da Saúde ou por órgão por ele determinado”.

⁶ “Art. 66. A habilitação jurídica visa a demonstrar a capacidade de o licitante exercer direitos e assumir obrigações, e a documentação a ser apresentada por ele limita-se à comprovação de existência jurídica da pessoa e, quando cabível, de autorização para o exercício da atividade a ser contratada”.



comprovando que a Unidade Móvel deve ter averbação de Responsabilidade Técnica e a unidade móvel está apta para a realização de cirurgias, dentro do prazo de validade [...]” (subitem 10.13.5) e de “Cópia da carteira profissional do responsável técnico responsável pela execução dos serviços concedida pelo CRMV (comprovar que o profissional está com registros atualizados no estado de SP)” (subitem 10.13.6).

É que, segundo registrado pelo *Parquet* de Contas relativamente ao primeiro documento:

[...] A requisição de “Cópia da Certidão de Regularidade com CRMV comprovando que a Unidade Móvel deve ter averbação de Responsabilidade Técnica e a unidade móvel está apta para a realização de cirurgias” (item 10.13.5) parece corresponder à exigência de que todas as licitantes reservem previamente unidade móvel com averbação de Responsabilidade Técnica e apta para a realização de cirurgias de esterilização de cães e gatos para atender o Município⁷, o que extrapola o inc. III do art. 67 da Lei 14.133/2021, que prevê tão somente a indicação genérica de aparelhamento adequado e disponível para a realização do objeto.

Raciocínio similar pode ser dispensado à comprovação pedida no subitem 10.13.6, cujo teor tem o condão de restringir o universo competitivo às empresas cujo responsável técnico já possua, previamente à contratação, registro no Estado de São Paulo.

⁷ “Resolução CRMV-SP 2.750/2018:

“1.2. Quando o SEMEMOV pertencer à pessoa física, estabelecimento médico-veterinário privado, organização não-governamental (ONG) ou outras instituições não citadas no item 1.1, o responsável deverá estabelecer parceria com instituição de ensino superior em Medicina Veterinária, órgão público e/ou entidade reconhecida como de utilidade pública, em consonância com a legislação vigente, em particular as Resoluções no 962/2010, do CFMV, e 2.579/2016, do CRMV-SP, ou outras que venham a substituí-las.

1.3. O escopo desta normatização abrange apenas o atendimento de cães e gatos para procedimentos de consultas, tratamentos clínicos e/ou cirúrgicos que não necessitem de internação, exclusivamente para ações programáticas ou de caráter emergencial, em local e data pré-determinados, realizados fora de estabelecimentos descritos como médico-veterinários, conforme legislação vigente, em unidade veicular, de tração veicular ou tipo container, assim como em qualquer estrutura física (instalação) móvel.

1.4. Os procedimentos de consultas, tratamentos clínicos e/ou cirúrgicos devem ser realizados exclusivamente por médicos-veterinários, conforme previsto na legislação vigente.

1.5. É obrigatório o registro do SEMEMOV junto ao Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo (CRMV-SP), condicionado à apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART).

1.6. É obrigatória a apresentação de um projeto de ação ao CRMV-SP, elaborado pelo Responsável Técnico (RT), com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do início da realização deste, para avaliação e aprovação pelo Plenário”.



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



Logo, mesmo que necessárias à execução do objeto - a qual ocorrerá, neste caso concreto, em unidade móvel disponibilizada no Município –, a requisição dessas documentações, assim como as cláusulas que lhe são correlatas, deverão ser retiradas pela Origem da etapa de habilitação técnica, passando a ser demandadas unicamente da vencedora da competição, como condição para a subscrição da avença, mediante a consignação de interregno razoável para sua obtenção.

Dando continuidade, caso confirmada a pretensão administrativa de implantação de *programa temporário de manejo e controle populacional de cães e gatos, com foco na diminuição da fila de espera do COMPBEA – CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL E DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES / SECRETÁRIA DE SAÚDE, utilizando de instalação móvel para a realização de cirurgias*, caberá à Municipalidade a disponibilização, no termo referencial e no modelo de proposta, das informações reclamadas na inicial para fins de preparação adequada das ofertas.

Nesse sentido, deverá a Administração estabelecer a periodicidade para circulação entre as regiões em que as castrações deverão ocorrer; a necessidade ou não de atendimento concomitante em mais de um local; a média mensal de cirurgias; além de dimensionar os custos com a disponibilização de Clínica ou Hospital de referência, no Município, para o atendimento de eventuais intercorrências derivadas da prestação dos serviços, com adaptação do modelo de proposta; e fixar, expressamente, a responsabilização pelo descarte adequado de carcaça em virtude de óbito decorrente do procedimento de esterilização, bem como estimar os dispêndios a ele inerentes, reservando campo necessário para sua precificação na oferta.

Essa conclusão se embasa na avaliação empreendida pelo Departamento de Instrução de Processos Especializada – DIPE, cujo parecer se encontra reproduzido, em parte, na sequência:

[...] Quando se verifica os fundamentos da contratação (ANEXO – VI TERMO DE REFERÊNCIA, item 2), a Prefeitura parece ter o intuito de atender ao Programa de Controle de Populações de Cães e Gatos do Estado de São Paulo, em um esforço para reduzir a fila de espera de



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gabinete da Conselheira CRISTIANA DE CASTRO MORAES



em torno de 3.000 munícipes, mesmo sendo realizado anualmente cerca de 3.600 animais pelos nossos médicos veterinários. Reforça a intenção ao registrar que animais abandonados e de rua terão prioridades, bem como animais do sexo feminino e fêmeas após o final do estro e os serviços serão priorizados aos munícipes que comprovarem situação de hipossuficiência econômica.

Estabelece, ademais, o item 3, do mesmo documento, a quantidade de fêmeas e machos, gatos e cachorros, número que a permitiu estimar [...] valor da contratação em R\$ 448.138,83.

Entretanto, a Administração se contradiz ao especificar (ou deixar de prever) nos itens seguintes, apenas as regiões a serem atendidas, sem mencionar quantidades, periodicidade ou frequência, concomitância ou alternatividade entre os locais, sem estipulação sequer da média mensal, tratando do contrato como se contínuo fosse durante todo o exercício, assinalando que a logística e periodicidade dos serviços serão definidas após a contratação, conforme a demanda.

E, nesse aspecto, aproveito para, iniciando o exame das questões impugnadas, manifestar-me pela procedência da queixa contra a ausência de dados essenciais para elaboração da proposta.

Primeiro, sob minha ótica, a Representada precisa decidir se pretende implantar um programa temporário de manejo e controle populacional de cães e gatos, com foco na diminuição da fila de espera do COMPBEA – CONSELHO MUNICIPAL DE PROTEÇÃO E BEM ESTAR ANIMAL E DO CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES / SECRETARIA DE SAÚDE, utilizando de instalação móvel para a realização de cirurgias, ou se talvez tenha concluído pela necessidade de contratação de serviços contínuos de castração de animais em paralelo ao serviço próprio que já oferece, e desta feita, tenha que, seguindo as normativas do CRMV/SP lançar uma competição entre prestadores com espaços físicos fixos.

Se escolhida a primeira hipótese, considerando que já são conhecidas as demandas do COMPBEA, é preciso que tais informações constem, em sua completude, do Termo de Referência, com destaque para frequência, periodicidade números levantados em cada região, para que as pretensas licitantes possam calcular números de equipe distribuídas em tempo e lugar.

Também, pelo que se depreende das justificativas trazidas pela Prefeitura, deveriam constar das propostas, os custos com eventuais intercorrências havidas durante as cirurgias e aquelas relacionadas ao pós-cirúrgico, etapa que pode envolver óbitos dos animais, hipóteses que, apesar de mencionadas no termo de referência, foram omitidas pelo modelo apresentado. O mesmo se diga do hospital ou clínica a serem indicados pela pretensa Contratada na ocorrência de tais eventos, pois trata-se de custo ser suportado por elas.

Nessa conformidade, nos estritos limites dos aspectos tratados, meu voto considera **parcialmente procedente** a Representação, determinando que a **Prefeitura Municipal de Taubaté** altere o edital do **Pregão Eletrônico n.º 29/2025**, de modo a:

- a) deslocar a solicitação de licença de funcionamento do estabelecimento para o tópico da habilitação jurídica;
- b) endereçar a requisição de “Cópia da Certidão de Regularidade



com CRMV (registro de pessoa jurídica e física), comprovando que a Unidade Móvel deve ter averbação de Responsabilidade Técnica e a unidade móvel está apta para a realização de cirurgias, dentro do prazo de validade [...]” (subitem 10.13.5) e de “Cópia da carteira profissional do responsável técnico responsável pela execução dos serviços concedida pelo CRMV (comprovar que o profissional está com registros atualizados no estado de SP)” (subitem 10.13.6) apenas à vencedora da competição, como condição para a subscrição da avença, mediante a consignação de interregno razoável para sua obtenção; e

c) confirmada a pretensão administrativa de implantação de programa temporário de manejo e controle populacional de cães e gatos, com foco na diminuição da fila de espera do COMPBEA, mediante a utilização de instalação móvel para a realização de cirurgias: disponibilizar, no termo referencial e no modelo de proposta, as informações reclamadas na inicial para fins de preparação adequada das ofertas.

Após realizar as alterações, os responsáveis pelo certame deverão proceder à nova publicação do instrumento e reabertura de prazo para formulação de propostas.

Expeçam-se os ofícios necessários, encaminhando os autos, após o trânsito em julgado, para arquivamento.

É como voto.